Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Abdul Jawad Haji als Jawad Bin Ali Thalib;
Tempat lahir	: Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir	: 43 Tahun / 08 Februari 1977;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Antasan Kecil Barat, No. 153, Rt. 013, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;

Terdakwa Abdul Jawad Haji als jawad Bin Ali Thalib ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 08 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;
6. Perpanjangan KPN sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Muhammad Akbar, S.H., Penasihat Hukum dari PBH (Pusat Bantuan Hukum) PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) yang beralamat di Jalan Pangeran Hidayatullah (Benua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Anyar) Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Februari 2021 Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN.Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 01 Februari 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 02 Februari 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL JAWAD HAJI Bin ALI THALIB,** tidak terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Primair Pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa **ABDUL JAWAD HAJI Bin ALI THALIB,** dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
3. Menyatakan terdakwa **ABDUL JAWAD HAJI Bin ALI THALIB,** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **" Penyalah guna Narkotika bagi diri sendiri,",** sebagaimana diatur dan diancam dalam Subsider Pasal 127 ayat (1) butir a UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Subsidiair Jaksa Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDUL JAWAD Bin ALI THALIB**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) paket kecil jenis narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic klip dengan berat 0,03 gram.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah topi bermotif loreng warna coklat dan hitam bertuliskan US ARMY.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang seringan-ringannya, dengan pertimbangan bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

--------- Bahwa terdakwa **ABDUL JAWAD HAJI Als JAWAD Bin ALI THALIB (Alm)** pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020, bertempat di Jalan Sulawesi tepatnya disamping musholla Al Islah, Kelurahan Pasar lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, untuk memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Narkotika Golongan I bukan tanaman,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Saksi Wira Satria Jaya, SH dan saksi Fauzan Adzim, SH (anggota Polsekta Banjarmasin) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar di Jalan Sulawesi tepatnya disamping Musholla Al Islah, Kelurahan Pasar lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin sering terjadi transaksi yang mencurigakan yaitu narkotika kemudian Saksi Wira Satria Jaya, SH dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi Fauzan Adzim, SH melakukan patroli ditempat yang dimaksud kemudian Saksi Wira Satria Jaya, SH dan saksi Fauzan Adzim, SH seseorang yang sedang berjalan kaki yang diketahui adalah terdakwa, dengan gelagat mencurigakan dan terlihat was-was, selanjutnya Saksi Wira Satria Jaya, SH dan saksi Fauzan Adzim, SH langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 0,03 gram yang disimpan terdakwa di topi bermotif loreng warna coklat dan hitam bertuliskan US ARMY yang digunakan oleh terdakwa saat itu, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Banjarmasin Tengah untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa terhadap 1 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu setelah dilakukan penimbangan diketahui beratnya 0,03 gram selanjutnya dilakukan penyisihan seberat 0,01 gram, selanjutnya dilakukan pengujian di balai Pom Banjarmasin untuk mengetahui kandungannya, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana laporan pengujian Nomor : LP. Nar.K. 20.1118 : 5565/NNF/2020 tertanggal 22 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh kepala bidang pengujian.
- Bahwa terdakwa **ABDUL JAWAD HAJI Als JAWAD Bin ALI THALIB (Alm) dengan melakukan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana tersebut diatas, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun untuk tujuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

-------- Perbuatan terdakwa tersebut memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR ;

--------Bahwa terdakwa **ABDUL JAWAD HAJI Als JAWAD Bin ALI THALIB (Alm)** pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020, bertempat di Jalan Sulawesi tepatnya disamping musholla Al Islah, Kelurahan Pasar lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, untuk memeriksa dan mengadilinya **"Penyalah guna Narkotika bagi diri sendiri"** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat Saksi Wira Satria Jaya, SH dan saksi Fauzan Adzim, SH (anggota Polsekta Banjarmasin) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar di Jalan Sulawesi tepatnya disamping Musholla Al Islah, Kelurahan Pasar lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin sering terjadi transaksi yang mencurigakan yaitu narkotika kemudian Saksi Wira Satria Jaya, SH dan saksi Fauzan Adzim, SH melakukan patroli ditempat yang dimaksud kemudian Saksi Wira Satria Jaya, SH dan saksi Fauzan Adzim, SH seseorang yang sedang berjalan kaki yang diketahui adalah terdakwa, dengan gelagat mencurigakan dan terlihat was-was, selanjutnya Saksi Wira Satria Jaya, SH dan saksi Fauzan Adzim, SH langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 0,03 gram yang disimpan terdakwa di topi bermotif loreng warna coklat dan hitam bertuliskan US ARMY yang digunakan oleh terdakwa saat itu, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Banjarmasin Tengah untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa terhadap 1 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu setelah dilakukan penimbangan diketahui beratnya 0,03 gram selanjutnya dilakukan penyisihan seberat 0,01 gram, selanjutnya dilakukan pengujian di balai Pom Banjarmasin untuk mengetahui kandungannya, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana laporan pengujian Nomor : LP. Nar.K. 20.1118 : 5565/NNF/2020 tertanggal 22 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh kepala bidang pengujian.
- Bahwa Terdakwa telah berulang kali mengkonsumsi shabu-shabu sehingga Terdakwa sudah mengalami ketergantungan sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Hasil schreening test pemeriksaan kandungan napza dalam urine Nomor :R/20/I/2021/ Biddokkes tanggal 08 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. UBAIDILLAH, selaku dokter pemeriksa pada RS Bayangkara terdapat kesimpulan bahwa sample urine Terdakwa dinyatakan Negstif (Non reaktif) zat Amphetamine ;

-------Perbuatan terdakwa tersebut memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana yang tercantum dalam **Pasal 127 ayat (1) butir a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009.**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FAUZAN ADZIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saya pernah dimintai keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan di BAP Kepolisian tersebut adalah benar;
   - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wita, bertempat di Jalan Sulawesi tepatnya disamping musholla Al Islah, Kelurahan Pasar lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
   - Bahwa pada saat itu saya dan saksi Wira Satria Jaya, SH mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar di Jalan Sulawesi tepatnya disamping Musholla Al Islah, Kelurahan Pasar lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin sering terjadi transaksi yang mencurigakan yaitu narkotika;
   - Bahwa kemudian saya dan saksi Wira Satria Jaya, SH melakukan patroli ditempat yang dimaksud kemudian Saya dan saksi Wira Satria Jaya, SH melihat seseorang yang sedang berjalan kaki yang diketahui adalah terdakwa, dengan gelagat mencurigakan dan terlihat was-was;
   - Bahwa selanjutnya saya dan saksi Wira Satria Jaya, SH langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 0,03 gram yang disimpan terdakwa di topi bermotif loreng warna coklat dan hitam bertuliskan US ARMY yang digunakan oleh terdakwa saat itu, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Banjarmasin Tengah untuk diperiksa lebih lanjut;
   - Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu setelah dilakukan penimbangan diketahui beratnya 0,03 gram selanjutnya dilakukan penyisihan seberat 0,01 gram, selanjutnya dilakukan pengujian di balai Pom Banjarmasin untuk mengetahui kandungannya, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana laporan pengujian Nomor : LP. Nar.K. 20.1118 : 5565/NNF/2020

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tertanggal 22 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh kepala bidang pengujian.

- Bahwa Terdakwa telah berulang kali mengkonsumsi shabu-shabu sehingga Terdakwa sudah mengalami ketergantungan sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Hasil schreening test pemeriksaan kandungan napza dalam urine Nomor :R/20/I/2021/ Biddokkes tanggal 08 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. UBAIDILLAH, selaku dokter pemeriksa pada RS Bayangkara terdapat kesimpulan bahwa sample urine Terdakwa dinyatakan Negstif (Non reaktif) zat Amphetamine ;
- Bahwa terdakwa kooperatif saja tidak melakukan perlawanan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

2. Saksi WIRA SATRIA JAYA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut::
   - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wita, bertempat di Jalan Sulawesi tepatnya disamping musholla Al Islah, Kelurahan Pasar lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
   - Bahwa pada saat Saksi dan saksi Fauzan Adzim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar di Jalan Sulawesi tepatnya disamping Musholla Al Islah, Kelurahan Pasar lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin sering terjadi transaksi yang mencurigakan yaitu narkotika;
   - Bahwa kemudian Saksi dan saksi saksi Fauzan Adzim melakukan patroli ditempat yang dimaksud kemudian Saksi dan saksi Fauzan Adzim melihat seseorang yang sedang berjalan kaki yang diketahui adalah terdakwa, dengan gelagat mencurigakan dan terlihat was-was;
   - Bahwa selanjutnya Saya dan saksi Fauzan Adzim langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 0,03 gram yang disimpan terdakwa di topi bermotif loreng warna coklat dan hitam bertuliskan US ARMY yang digunakan oleh terdakwa saat itu, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Banjarmasin Tengah untuk diperiksa lebih lanjut;
   - Bahwa terhadap 1 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu setelah dilakukan penimbangan diketahui beratnya 0,03 gram selanjutnya dilakukan penyisihan seberat 0,01 gram, selanjutnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dilakukan pengujian di balai Pom Banjarmasin untuk mengetahui kandungannya, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana laporan pengujian Nomor : LP. Nar.K. 20.1118 : 5565/NNF/2020 tertanggal 22 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh kepala bidang pengujian.

- Bahwa Terdakwa telah berulang kali mengkonsumsi shabu-shabu sehingga Terdakwa sudah mengalami ketergantungan sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Hasil schreening test pemeriksaan kandungan napza dalam urine Nomor :R/20/I/2021/ Biddokkes tanggal 08 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. UBAIDILLAH, selaku dokter pemeriksa pada RS Bayangkara terdapat kesimpulan bahwa sample urine Terdakwa dinyatakan Negstif (Non reaktif) zat Amphetamine ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya pernah dimintai keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan di BAP Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wita, bertempat di Jalan Sulawesi tepatnya disamping musholla Al Islah, Kelurahan Pasar lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
- Bahwa pada saat itu petugas Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar di Jalan Sulawesi tepatnya disamping Musholla Al Islah, Kelurahan Pasar lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin sering terjadi transaksi yang mencurigakan yaitu narkotika;
- Bahwa kemudian petugas Kepolisian melakukan patroli ditempat yang dimaksud kemudian petugas Kepolisian melihat seseorang yang sedang berjalan kaki yang diketahui adalah saya dengan gelagat mencurigakan dan terlihat was-was;
- Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap saya lalu ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 0,03 gram yang disimpan terdakwa di topi bermotif loreng

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

warna coklat dan hitam bertuliskan US ARMY yang saya gunakan saat itu, kemudian saya dan barang bukti dibawa ke Polsek Banjarmasin Tengah untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu setelah dilakukan penimbangan diketahui beratnya 0,03 gram selanjutnya dilakukan penyisihan seberat 0,01 gram, selanjutnya dilakukan pengujian di balai Pom Banjarmasin untuk mengetahui kandungannya, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana laporan pengujian Nomor : LP. Nar.K. 20.1118 : 5565/NNF/2020 tertanggal 22 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh kepala bidang pengujian.
- Bahwa saya telah berulang kali mengkonsumsi shabu-shabu sehingga Terdakwa sudah mengalami ketergantungan sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Hasil schreening test pemeriksaan kandungan napza dalam urine Nomor :R/20/I/2021/ Biddokkes tanggal 08 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. UBAIDILLAH, selaku dokter pemeriksa pada RS Bayangkara terdapat kesimpulan bahwa sample urine saya dinyatakan Negstif (Non reaktif) zat Amphetamine ;
- Bahwa saya menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*) terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil jenis narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic klip dengan berat 0,03 gram.
- 1 (satu) buah topi bermotif loreng warna coklat dan hitam bertuliskan US ARMY.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wita, bertempat di Jalan Sulawesi tepatnya disamping musholla Al Islah, Kelurahan Pasar lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada saat Saksi Wira Satria Jaya, SH dan saksi Fauzan Adzim, SH (anggota Polsekta Banjarmasin) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar di Jalan Sulawesi tepatnya disamping Musholla Al Islah, Kelurahan Pasar lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin sering terjadi transaksi yang mencurigakan yaitu narkotika kemudian Saksi Wira Satria Jaya, SH dan saksi Fauzan Adzim, SH melakukan patroli ditempat yang dimaksud kemudian Saksi Wira Satria Jaya, SH dan saksi Fauzan Adzim, SH seseorang yang sedang berjalan kaki yang diketahui adalah terdakwa, dengan gelagat mencurigakan dan terlihat was-was, selanjutnya Saksi Wira Satria Jaya, SH dan saksi Fauzan Adzim, SH langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 0,03 gram yang disimpan terdakwa di topi bermotif loreng warna coklat dan hitam bertuliskan US ARMY yang digunakan oleh terdakwa saat itu, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Banjarmasin Tengah untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu setelah dilakukan penimbangan diketahui beratnya 0,03 gram selanjutnya dilakukan penyisihan seberat 0,01 gram, selanjutnya dilakukan pengujian di balai Pom Banjarmasin untuk mengetahui kandungannya, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana laporan pengujian Nomor : LP. Nar.K. 20.1118 : 5565/NNF/2020 tertanggal 22 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh kepala bidang pengujian.
- Bahwa Terdakwa telah berulang kali mengkonsumsi shabu-shabu sehingga Terdakwa sudah mengalami ketergantungan sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Hasil schreening test pemeriksaan kandungan napza dalam urine Nomor :R/20/I/2021/ Biddokkes tanggal 08 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. UBAIDILLAH, selaku dokter pemeriksa pada RS Bayangkara terdapat kesimpulan bahwa sample urine Terdakwa dinyatakan Negstif (Non reaktif) zat Amphetamine ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung R I No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata " setiap orang " adalah sama dengan terminologi kata " barang siapa ". Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama Abdul Jawad Haji als Jawad Bin Ali Thalib, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh penuntut umum dalam dakwaannya itu ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa Abdul Jawad Haji als Jawad Bin Ali Thalib dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh UU dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh UU, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur pada ad.2. ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Sulawesi tepatnya disamping musholla Al Islah, Kelurahan Pasar lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, pada saat Saksi Wira Satria Jaya, SH dan saksi Fauzan Adzim, SH (anggota Polsekta Banjarmasin) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar di Jalan Sulawesi tepatnya disamping Musholla Al Islah, Kelurahan Pasar lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin sering terjadi transaksi yang mencurigakan yaitu narkotika kemudian Saksi Wira Satria Jaya, SH dan saksi Fauzan Adzim, SH melakukan patroli ditempat yang dimaksud kemudian Saksi Wira Satria Jaya, SH dan saksi Fauzan Adzim, SH seseorang yang sedang berjalan kaki yang diketahui adalah terdakwa, dengan gelagat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mencurigakan dan terlihat was-was, selanjutnya Saksi Wira Satria Jaya, SH dan saksi Fauzan Adzim, SH langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 0,03 gram yang disimpan terdakwa di topi bermotif loreng warna coklat dan hitam bertuliskan US ARMY yang digunakan oleh terdakwa saat itu, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Banjarmasin Tengah untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa terhadap 1 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu setelah dilakukan penimbangan diketahui beratnya 0,03 gram selanjutnya dilakukan penyisihan seberat 0,01 gram, selanjutnya dilakukan pengujian di balai Pom Banjarmasin untuk mengetahui kandungannya, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana laporan pengujian Nomor : LP. Nar.K. 20.1118 : 5565/NNF/2020 tertanggal 22 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh kepala bidang pengujian.

Bahwa terdakwa ABDUL JAWAD HAJI Als JAWAD Bin ALI THALIB (Alm) dengan melakukan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana tersebut diatas, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun untuk tujuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ad 2 tidak terbukti, maka terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum, sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) butir a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Penyalah guna narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung R I No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata " setiap orang " adalah sama dengan terminologi kata " barang siapa ". Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama Abdul Jawad Haji als Jawad Bin Ali Thalib, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh penuntut umum dalam dakwaannya itu ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa Abdul Jawad Haji als Jawad Bin Ali Thalib, dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum.

Ad.2. Unsur Penyalah guna narkotika bagi diri sendiri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Namor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :

Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"Narkotika Golongan I"* dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Namor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wita, bertempat di Jalan Sulawesi tepatnya disamping musholla Al Islah, Kelurahan Pasar lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, pada saat Saksi Wira Satria Jaya, SH dan saksi Fauzan Adzim, SH (anggota Polsekta Banjarmasin) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar di Jalan Sulawesi tepatnya disamping Musholla Al Islah, Kelurahan Pasar lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin sering terjadi transaksi yang mencurigakan yaitu narkotika kemudian Saksi Wira Satria Jaya, SH dan saksi Fauzan Adzim, SH melakukan patroli ditempat yang dimaksud kemudian Saksi Wira Satria Jaya, SH dan saksi Fauzan Adzim, SH seseorang yang sedang berjalan kaki yang diketahui adalah terdakwa, dengan gelagat mencurigakan dan terlihat was-was, selanjutnya Saksi Wira Satria Jaya, SH dan saksi Fauzan Adzim, SH langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 0,03 gram yang disimpan terdakwa di topi bermotif loreng warna coklat dan hitam bertuliskan US ARMY yang digunakan oleh terdakwa saat itu, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Banjarmasin Tengah untuk diperiksa lebih lanjut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa terhadap 1 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu setelah dilakukan penimbangan diketahui beratnya 0,03 gram selanjutnya dilakukan penyisihan seberat 0,01 gram, selanjutnya dilakukan pengujian di balai Pom Banjarmasin untuk mengetahui kandungannya, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana laporan pengujian Nomor : LP. Nar.K. 20.1118 : 5565/NNF/2020 tertanggal 22 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh kepala bidang pengujian.

Bahwa Terdakwa telah berulang kali mengkonsumsi shabu-shabu sehingga Terdakwa sudah mengalami ketergantungan sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Hasil schreening test pemeriksaan kandungan napza dalam urine Nomor :R/20/I/2021/ Biddokkes tanggal 08 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. UBAIDILLAH, selaku dokter pemeriksa pada RS Bayangkara terdapat kesimpulan bahwa sample urine Terdakwa dinyatakan Negstif (Non reaktif) zat Amphetamine ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad.2 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) butir a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil jenis narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic klip dengan berat 0,03 gram dan 1 (satu) buah topi bermotif loreng warna coklat dan hitam bertuliskan US ARMY.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) butir a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Abdul Jawad Haji als jawad Bin Ali Thalib terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri*";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) paket kecil jenis narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic klip dengan berat 0,03 gram;
- 1 (satu) buah topi bermotif loreng warna coklat dan hitam bertuliskan US ARMY;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021, oleh kami, **Heru Kuntjoro, S.H.,M.H.,** sebagai Hakim Ketua, **Vonny Trisaningsih, S.H.,M.H** dan **Raden Roro Endang Dwi Handayani, S.H.,M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Noor Kamariah.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **Yudi Iswanto, S.H.,** Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Vonny Trisaningsih, S.H.,M.H.	**Heru Kuntjoro, S.H.,M.H.**

Raden Roro Endang Dwi Handayani, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Noor Kamariah.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)